ПАМЯТКА: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОТОГРАФИИ С ГЕОЛОКАЦИЕЙ В СУДЕ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Фотографии с геолокацией и метаданными (EXIF) могут быть приняты судом как доказательство при соблюдении условий:

- **ст. 55 ГПК РФ** — фотографии являются доказательствами;
- **ст. 71 ГПК РФ** — доказательства должны быть относимыми и допустимыми;
- **ст. 79 ГПК РФ** — суд может назначить экспертизу для проверки подлинности фото;
- **Постановление Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019** — разъясняет правила представления электронных доказательств;
- **Определение ВС РФ от 14.04.2015 № 33-КГ15-6** — подтверждает допустимость цифровых доказательств при подтверждении их происхождения;
- **Постановление АС Московского округа от 15.03.2021 № Ф05-2145/2021** — фото с метаданными могут служить доказательством при условии экспертизы.

2. ЧТО ДОКАЗЫВАЮТ МЕТАДАННЫЕ (EXIF)

В метаданных фото содержатся:

- точная дата и время съёмки;
- координаты места (геотеги);
- модель устройства, на которое сделано фото;
- параметры съёмки (выдержка, ISO и т. д.).

Важно: EXIF-данные технически можно отредактировать. Суд примет их как доказательство толь ко при подтверждении подлинности (экспертиза, косвенные доказательства).

3. ЧТО УБИВАЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (типичные ошибки)

Действие	Почему нельзя	Норма права / последствия
Пересылка через Wha tsApp, Telegram, Viber	Мессенджеры сжимают файлы и стирают метаданные	Доказательство теряет ценно сть (ст. 71 ГПК РФ)
Редактирование сним ков в фоторедакторах	Уничтожает или изменяет EXIF	Суд может признать фото не допустимым доказательство

Действие	Почему нельзя	Норма права / последствия
		м
Скриншоты с фото	Создаёт новый файл без геомето к оригинала	Не принимается как доказате льство
Удаление исходных ф айлов	Эксперту нужны оригиналы с ка рты памяти телефона или камеры	Невозможно подтвердить по длинность (ст. 79 ГПК РФ)
Использование фото с чужой геолокацией	Не подтверждает факт съёмки в нужном месте и времени	Отклонение доказательства с удом

4. НАСТРОЙКА ГЕОЛОКАЦИИ

Для iPhone (iOS):

1. Откройте «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность».
2. Выберите «Службы геолокации» и включите их (зелёный переключатель).
3. Прокрутите вниз до приложения «Камера», нажмите на него и выберите «При использовании прил ожения».

Для Android:

1. Откройте «Настройки» → «Приложения».
2. Найдите «Камера» и выберите её.
3. Перейдите в «Разрешения» → «Местоположение».
4. Выберите «Разрешить только во время использования приложения».

Схема настройки:

- iPhone: Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Службы геолокации (вкл.) → Камера → При использовании приложения.
- Android: Настройки → Приложения → Камера → Разрешения → Местоположение → Разрешить только во время использования.

5. КАК ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ГЕОЛОКАЦИЯ РАБОТАЕТ

На iPhone:

1. Откройте приложение «Фото».
2. Выберите свежий снимок.
3. Нажмите кнопку «i» (информация) или смахните вверх.
4. Если видны карта и координаты — геолокация включена правильно.

На Android:

1. Откройте «Галерею» или «Google Фото».
2. Выберите снимок.
3. Нажмите на три точки (⋮) → «Сведения» или «Подробнее».
4. Проверьте наличие координат в сведениях.

6. АЛГОРИТМ СЪЁМКИ (8 шагов)

Шаг	Что делать	Почему важно
1	Включите геолокацию на телефоне (см. разделы 4)	Координаты сохранятся в метаданных
2	Сделайте общий план места происшествия	Чтобы было видно, где вы находитесь
3	Снимите крупные планы каждого повреждения	Чтобы была видна деталь
4	Для масштаба поместите в кадр линейку, спичечный коробок или другой предмет известного размера	Помогает оценить масштаб повреждений
5	Снимите видео с комментарием (проговорите адрес, дату, что произошло)	Дополнительное доказательство; сохраните видео в оригинальном формате
6	Не отправляйте фото через мессенджеры до суда	Они стирают метаданные

Шаг	Что делать	Почему важно
7	Скопируйте оригиналы на компьютер/флешку	Сохраните доказательства в исходном виде
8	Загрузите в облако (Яндекс.Диск, Google Фото) без сжатия	Облако фиксирует дату загрузки; используйте опцию «исходный размер»

7. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МЕТАДАННЫЕ УТЕРЯНЫ

Если файлы пересылались через мессенджеры или метаданные утеряны:

- предоставьте эксперту резервные копии файлов (если есть);
- используйте косвенные доказательства:
  - свидетельские показания;
  - переписку, где вы направляли эти фото оппоненту (дата отправки);
  - фото с временными маркерами (вывески, баннеры с датами, если они связаны с событием);
- для критически важных случаев — нотариальный протокол осмотра доказательств (**ст. 102 Основ законодательства о нотариате**).

8. КОГДА СУД ПРИМЕТ ФОТО С ГЕОЛОКАЦИЕЙ

Суд примет фото как надлежащее доказательство, если:

- метаданные не изменены (подтверждается фототехнической экспертизой);
- место съёмки можно проверить по картам (координаты сопоставимы с адресом);
- фото привязаны к конкретным обстоятельствам дела (дата съёмки соответствует дате события);
- отсутствуют признаки фальсификации (монтаж, изменение EXIF).

9. ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Перед подачей в суд проверьте, что:

- [ ] геолокация включена на телефоне;
- [ ] сделаны общий план и крупные планы повреждений;

- [ ] для масштаба в кадре есть предмет известного размера;
- [ ] записано видео с комментарием (адрес, дата, описание ситуации);
- [ ] фото не отправлялись через мессенджеры до суда;
- [ ] оригиналы скопированы на компьютер/флешку в исходном формате;
- [ ] файлы загружены в облако без сжатия (опция «исходный размер»);
- [ ] сохранена переписка со ссылкой на материалы (если направляли фото оппоненту);
- [ ] при необходимости сделаны фото с временными маркерами;
- [ ] подготовлено ходатайство о приобщении фото к делу с указанием, как снимки подтверждают ваш у позицию;
- [ ] при сомнениях в подлинности метаданных запрошена экспертиза.

10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- перед фиксацией повреждений проконсультируйтесь с юристом, чтобы учесть специфику дела;
- используйте максимально возможное освещение, избегайте сильных теней и бликов;
- держите камеру параллельно снимаемым объектам для минимизации искажений;
- убедитесь в чёткости фото, отсутствии размытости и засветки;
- для стабильности зафиксируйте камеру на устойчивом объекте (штатив, стол и т. п.).

11. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- ГПК РФ (ст. 55, 71, 79) — допустимость доказательств, экспертиза;
- Основы законодательства РФ о нотариате (утв. ВС РФ от 11.02.1993 № 4462-1), ст. 102 — нотариальный протокол осмотра;
- Постановление Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 — разъяснения по электронным доказательствам.

Важно: эта памятка даёт общие рекомендации. Перед использованием фотографий в суде проконс ультируйтесь с юристом.